

1500891-72.2022.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... local conhecido pela prática de tráfico de drogas e abordaram o acusado.

Eliezer portava um estojo que continha 11 porções de maconha, além de 2 pedras de crack e uma lâmina de barbear. Indagado, ele declinou ser usuário de drogas. Em audiência, o policial Esdras reiterou o teor do depoimento prestado na delegacia.

De fato, em face da confissão nas duas fases, corroborada pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500891-72.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500891-72.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2062780/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 17352296 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 7152/21/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2062780 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eliezer Marzagao Olimpio

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, parágrafo 3º, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito é inconteste frente aos documentos de fls. 04/06, 07/08, 09 e 11/15, apresentando as substâncias apreendidas resultado positivo para maconha e cocaína, na forma de crack.

A autoria atribuída ao réu, por sua vez, é indubitosa.

Em ambas as fases, Eliezer confessou a propriedade das drogas, declinando que eram para seu uso.

No mesmo sentido, os policiais militares Oldair Prochnow e Esdras Oliveira de Souza relataram que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Portinari, local conhecido pela prática de tráfico de drogas e abordaram o acusado. Eliezer portava um estojo que continha 11 porções de maconha, além de 2 pedras de crack e uma lâmina de barbear. Indagado, ele declinou ser usuário de drogas. Em audiência, o policial Esdras reiterou o teor do depoimento prestado na delegacia.

De fato, em face da confissão nas duas fases, corroborada pelos relatos dos policiais militares, não há dúvidas que o acusado trazia consigo um estojo com 11 porções de maconha e 2 pedras de crack, destinadas ao seu uso.

Não bastasse, ao contrário do suscitado pelo digno Defensor Público, não se cogita de atipicidade da conduta, certo que o usuário de drogas, ao praticar a conduta, não prejudica somente a si mesmo, mas também a toda a coletividade, ao colocar a saúde pública em perigo. Neste sentido a jurisprudência, in verbis:

"Apelação criminal - Porte de entorpecente para consumo pessoal - Recurso da defesa - Absolvição por atipicidade de conduta, decorrente de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas - Impossibilidade - Ausência de violação de preceito constitucional, especialmente os da lesividade e da intimidade - Norma penal cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública Punição que decorre do perigo que a conduta representa à sociedade - Direito coletivo que deve se sobrepor ao direito individual Questão pendente de julgamento pelo STF (RE 635.659-SP, com repercussão geral) que impõe a observação da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) - Autoria e materialidade incontroversas - Confissão judicial corroborada pelas demais provas Presença da recidiva que justifica a imposição de prestação de serviços à comunidade - Apelo não provido" (Apelação 3014019-69.2013.8.26.0562; Rel. Desembargador Juvenal Duarte; D.J. 25.08.2016).

Assim, não há dúvidas de que Eliezer trazia consigo, para uso próprio, 10,820 gramas de maconha, consistente em onze porções de fragmentos vegetais e 1,030 gramas de cocaína, na forma de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pelo que de rigor sua responsabilização penal pelo crime de porte de entorpecentes.

O réu conta com duas condenações geradoras de reincidência por furto. Conta, também, com outras quatro condenações por porte de drogas para consumo pessoal (o que corrobora autoria aqui) e que não geram reincidência. É confesso.

Procedente a denúncia, passo a dosar sua pena.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, as reincidências e, por outro lado, a confissão, fixo-lhe, por entender a mais adequada, a pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 05 meses, com base no artigo 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra ELIEZER MARZAGÃO OLÍMPIO, qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO à pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 05 meses, o que faço com fundamento no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Destruam-se os objetos apreendidos.
P. R. I. C.

Franca, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA